

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1705/2534	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย จรูญ จารุสวัสดิ์	โจทก์
	นาย ปรีชา คุณานุวัฒน์ชัยเดช	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 260, มาตรา 296 วรรคสอง

ศาลชั้นต้นยกคำร้องของโจทก์ที่ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดโจทก์อุทธรณ์ และขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่างอุทธรณ์ ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ดังนี้ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ให้คุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวของโจทก์ระหว่างอุทธรณ์ จึงเป็นอันยกเลิกไปในตัวตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260(1) ฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์ที่ขอให้ยกเลิกคำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึง ไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป.

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์จำเลยให้แก่ผู้ซื้อ ทรัพย์ที่ให้ราคาสูงสุด โจทก์ยื่นคำร้องว่าราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายต่ำกว่าราคา ที่ทางราชการและเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมิน ขอให้เพิกถอนการขายและประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์ และขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทในระหว่าง
อุทธรณ์

ผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าคดีที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นเรื่องขอให้
ยกเลิกการขายทอดตลาดนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน คำสั่งของศาลอุทธรณ์
ภาค 2 ในเรื่องการคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวของโจทก์ระหว่างอุทธรณ์ อันเป็นวิธี
การชั่วคราวที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 สั่งไว้ในระหว่างการพิจารณา จึงเป็นอันยกเลิกไปใน
ตัวตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260(1) ฎีกา
ของผู้ซื้อทรัพย์สินจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป

พิพากษาให้ยกฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สิน.

(อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ